

1502119-52.2019.8.26.0628

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Privilegiado

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... pela prática de um crime de roubo tentado majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, com base no artigo 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, c.c. art. 14, inc. II, do Código Penal.

Passo, pois, à dosagem da pena.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (dolo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502119-52.2019.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502119-52.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Privilegiado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2310209/2019 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 8176784 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 140/19/102 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 2310209 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 140/19/102 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 2310209 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 140/19/102 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 2310209 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 140/19/102 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANDRO GOMES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

EVANDRO GOMES foi pronunciado como incurso no artigo 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, c.c. art. 14, inc. II; e, por duas vezes, no artigo 121, §2º, inc. V e VII, c/c o artigo 14, inc. II, na forma do art. 70; todos na forma do artigo 69, do Código Penal, porque no dia 23 de outubro de 2019, por volta de 19:45 horas, na Rua João Batista de Oliveira, altura do nº 294, Jd. Maria Rosa, nesta cidade e comarca

de Taboão da Serra, agindo em concurso e com unidade de desígnios com Eldon Aparecido Matias Araujo e Edson Roberto Manoel Bispo de Oliveira, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra José Lima de Souza, teria tentado subtrair em proveito próprio coisa alheia móvel consistente nos valores que a vítima trazia consigo, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Constatou, ademais, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Evandro, agindo em concurso e com unidade de desígnios com Edson Roberto Manoel Bispo de Oliveira, com inequívoco animus necandi, para assegurar a impunidade do crime de roubo tentado acima referido, teria tentado matar os policiais civis Iracy Vieira da Silva e Fabio Duarte Ribeiro Neres, agentes descritos no artigo 144 da Constituição Federal, no exercício da função, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Submetido o réu a este Tribunal do Júri, o Egrégio Conselho de Sentença, na votação dos quesitos propostos, por maioria de votos (art. 489 do CPP), em relação aos dois crimes de homicídio duplamente qualificado tentado, reconheceu a materialidade mas votou negativamente em relação ao quesito da autoria.

Ademais, o Egrégio Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime de roubo tentado; votou negativamente à indagação sobre a absolvição do acusado; e, por fim, reconheceu a incidência das causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo.

Conforme a soberana decisão dos Senhores Jurados, foi o réu ABSOLVIDO pela prática de dois crimes de homicídio tentado duplamente qualificado capitulados, por duas vezes, no artigo 121, §2º, inc. V e VII, c/c o artigo 14, inc. II, na forma do art. 70, e CONDENADO pela prática de um crime de roubo tentado majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, com base no artigo 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, c.c. art. 14, inc. II, do Código Penal.

Passo, pois, à dosagem da pena.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (dolo inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado é primário); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerentes ao tipo penal); circunstâncias do crime (considerando que o acusado confessou informalmente aos policiais que já estavam vigiando a vítima há alguns dias e que, junto com seus comparsas, contava com um veículo emprestado de Eldon para assaltar a vítima e depois evadir, bem como vestia colete à prova de disparos de arma de fogo a fim de se proteger de eventuais confrontos com policiais, como ocorrido na hipótese, restou demonstrado que o crime foi detalhadamente premeditado e planejado, tornando a conduta do acusado ainda mais grave no caso concreto, de forma que valoro negativamente essa circunstância em 1/4); consequências do crime (nada a considerar); comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias agravantes.

Por outro lado, verifico a presença da circunstância atenuante da menoridade relativa, já que o réu era menor de 21 anos de idade na época do crime, reduzindo a pena do acusado em 1/6, que passa a ser calculada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase de fixação de pena, estão presentes as causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes (1/3) e ao emprego de arma de fogo (2/3).

Por outro lado, incide a causa de diminuição de pena relativa à tentativa prevista no art. 14, inc. II, do Código Penal. Desta feita, considerando que o acusado e seus comparsas estiveram bem próximos de consumarem o delito, na medida em que anunciaram o assalto e abriram a porta do veículo, tendo a vítima, inclusive, iniciado sua saída do veículo, quando houve a intervenção policial que impediu a consumação do crime, isto é, quando restava apenas a efetiva tomada dos bens da vítima, reduzo a pena do acusado no patamar mínimo de 1/3.

Assim, na soma das frações de aumento e diminuição de pena consideradas, verifico que a pena do acusado deve ser majorada em 2/3 (+1/3+2/3-1/3), fixando-a

definitivamente em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

A multa é fixada no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente.

Fixaria o regime inicial fechado para início do cumprimento de pena nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, tendo em vista a gravidade concreta do crime praticado pelo acusado conforme já fundamentado.

No entanto, considerando que se trata de crime praticado anteriormente à vigência da Lei nº 13.964/2019 (pacote anticrime) que passou a reconhecer a hediondez da conduta praticada pelo réu, verifico que a progressão de regime do acusado deve se dar após o cumprimento de 1/6 da pena.

Assim, tendo em vista que o acusado está preso preventivamente há 02 anos, 08 meses e 28 dias no regime fechado, o que corresponde a mais de 1/3 da pena ora aplicada, ou seja, mais de duas frações de 1/6, bem como considerando a sua boa conduta carcerária atestada às fls. 487/489, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, fixo regime inicial aberto para início do cumprimento da pena.

Tratando-se de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa, bem como o montante da pena aplicado, inviável à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da ação penal e assim o faço para:

A) ABSOLVER o réu EVANDRO GOMES pela prática do crime capitulado, por duas vezes, no artigo 121, §2º, inc. V e VII, c/c o artigo 14, inc. II, na forma do art. 70, do Código Penal, nos termos do art. 386, inc. V, do Código de Processo Penal;

B) CONDENAR o réu EVANDRO GOMES ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, por estar incurso no artigo 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, c.c. art. 14, inc. II, do Código Penal.

Tendo em vista a pena aplicada o réu nessa sentença a ser cumprida em meio aberto, REVOGO a prisão preventiva do acusado e DEFIRO o direito de, querendo, recorrer em liberdade.

Transitado em julgado: a) expeça-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Custas ex legis.

Sentença publicada em plenário, dou as partes por intimadas. Registre-se.

Taboão da Serra, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA